# Declaración de Confidencialidad y Protección de Datos Personales

*ParkFacil SpA | Versión 0.4 | 11 de octubre de 2026*

Esta declaración informa cómo ParkFacil trata los datos personales relacionados con las solicitudes comerciales, cuentas, soporte y operación de su plataforma. También establece sus compromisos de confidencialidad. La recepción de esta información no constituye una autorización general para cualquier tratamiento de datos.

## 1 Identificación y funciones de ParkFacil

ParkFacil SpA, RUT 77.991.619-7, es responsable de los tratamientos que determina para gestionar su relación comercial, contratación, comunicaciones, cuentas y soporte. Contacto para privacidad y ejercicio de derechos: info@parkfacil.cl. Domicilio: Avda. Raúl Labbé 12613, Oficina 231, Lo Barnechea.

Cuando procesa datos operacionales del estacionamiento exclusivamente por cuenta del cliente y siguiendo sus instrucciones lícitas, ParkFacil actúa como encargado o mandatario del tratamiento, según la normativa aplicable, y el cliente como responsable. El contrato y, cuando corresponda, el anexo de tratamiento definirán las funciones, instrucciones y obligaciones de cada parte.

## 2 Normativa aplicable

El tratamiento se sujetará a la Ley N.° 19.628 y demás normativa chilena aplicable. Las modificaciones introducidas por la Ley N.° 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, se aplicarán desde su entrada en vigencia.

La Ley N.° 21.719 tiene prevista su entrada en vigencia el 1 de diciembre de 2026, conforme a la ficha de Ley Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional consultada el 11 de octubre de 2026. Las obligaciones y derechos se aplicarán conforme al texto legal vigente en cada momento.

## 3 Datos tratados

En la contratación se registran razón social y RUT de la empresa, giro, dirección, región, ciudad, comuna, móvil, correo, nombre y ubicación del estacionamiento, cantidad de plazas y plan solicitado. Los datos de personas naturales incluyen nombres, apellidos, RUT, domicilio, móvil y correo del representante o contacto.

Las cuentas incorporan identificador de usuario, perfil, empresa asociada, estado y datos necesarios para gestionar autenticación y recuperación. Las credenciales deberán protegerse mediante mecanismos seguros; no deben publicarse ni incluirse en comunicaciones o registros abiertos.

Según las funciones contratadas, la plataforma puede tratar patentes, entradas y salidas, duración, tarifas, tickets, importes, medios de pago, referencias de transacciones e identificación del operador. Una patente u otro registro operacional se tratará como dato personal cuando permita identificar a una persona.

También pueden tratarse solicitudes de soporte, comunicaciones, documentos contractuales, evidencias de aceptación y registros técnicos de seguridad, como fecha y hora, dirección IP y datos del dispositivo o navegador, en la medida necesaria para cada finalidad.

## 4 Finalidades y fundamentos

Los datos se utilizan para atender solicitudes, verificar antecedentes, preparar cotizaciones y contratos, registrar empresas y usuarios, administrar habilitaciones, prestar soporte, facturar y gestionar la relación comercial. Los datos operacionales se procesan para ejecutar las funciones contratadas por el cliente.

También podrán usarse datos técnicos necesarios para autenticación, prevención de accesos no autorizados, investigación de incidentes y acreditación de operaciones o aceptaciones. Cada tratamiento deberá contar con el fundamento jurídico permitido por la normativa aplicable en ese momento.

Cuando corresponda obtener consentimiento, este deberá ser informado y específico. Desde la vigencia de las modificaciones de la Ley N.° 21.719 se aplicarán las bases de licitud que correspondan, incluida la ejecución de contratos, obligaciones legales u otras hipótesis legalmente previstas. La aceptación de condiciones del servicio no reemplaza un consentimiento específico cuando este sea exigible.

Las comunicaciones necesarias para la contratación o servicio se distinguirán de las promocionales. Cuando el envío promocional requiera consentimiento, este se solicitará por separado, sin casillas premarcadas y sin condicionar la contratación a su aceptación.

## 5 Información requerida y exactitud

El formulario identifica los campos requeridos para tramitar la solicitud. Si no se proporcionan los antecedentes necesarios, no será posible completar ese proceso. El solicitante deberá entregar información correcta y contar con autorización o fundamento suficiente para proporcionar datos de terceros.

ParkFacil limitará la recopilación a los datos necesarios para las finalidades informadas. Los datos que no sean necesarios no deberán exigirse por el solo hecho de estar incluidos en un formulario.

## 6 Destinatarios y proveedores

El acceso se limitará al personal autorizado de ParkFacil, usuarios de la empresa con los permisos correspondientes y proveedores que necesiten intervenir para prestar el servicio. Estos pueden incluir infraestructura, comunicaciones, soporte y proveedores de pago habilitados.

Los proveedores recibirán únicamente los datos necesarios para su función y estarán sujetos a las obligaciones de confidencialidad, seguridad y tratamiento que correspondan. Los proveedores de pagos podrán actuar como responsables independientes en sus propios procesos, de acuerdo con sus contratos y avisos de privacidad.

También podrá comunicarse información cuando exista una obligación legal o un requerimiento válido de autoridad competente. No se autoriza mediante esta declaración una difusión pública de los registros de empresas, usuarios o vehículos. Las consultas sobre los destinatarios y el tratamiento realizado por proveedores podrán dirigirse a info@parkfacil.cl, sin perjuicio de la información que corresponda entregar conforme a la normativa aplicable.

## 7 Almacenamiento y transferencias internacionales

Cuando el servicio implique almacenamiento o acceso a datos fuera de Chile, ParkFacil deberá identificar los países, proveedores y mecanismos jurídicos aplicables, entregar la información exigida por la normativa vigente y adoptar las medidas correspondientes. El uso de infraestructura extranjera no exime a las partes de sus obligaciones de protección de datos.

## 8 Cookies y tecnologías similares

Las cookies o tecnologías necesarias para el funcionamiento del servicio pueden utilizarse para mantener sesiones, autenticar usuarios y proteger la plataforma. Si se incorporan tecnologías de analítica o publicidad, ParkFacil deberá informar sus finalidades, proveedores y duración, y solicitar el consentimiento cuando la normativa lo exija. La aceptación de estas condiciones no autoriza por sí sola el uso de tecnologías opcionales.

## 9 Conservación y eliminación

La información se conservará únicamente durante el tiempo necesario para su finalidad y para cumplir obligaciones legales, contractuales o de seguridad. La conservación deberá distinguir solicitudes no concretadas, cuentas, contratos, información tributaria, transacciones, registros técnicos y respaldos.

Los datos que dejen de ser necesarios deberán eliminarse o anonimizarse de forma segura, salvo que exista un fundamento válido para conservarlos. Los plazos se determinarán por categoría de información y finalidad, considerando las obligaciones legales y contractuales aplicables. Las copias de respaldo deberán estar sujetas a un ciclo documentado de retención y eliminación. Los titulares podrán consultar los criterios de conservación y solicitar la supresión que corresponda a través de info@parkfacil.cl.

El contrato de referencia contempla solicitar información razonablemente exportable dentro de los 30 días corridos posteriores al término, bajo las condiciones pactadas. Esta disposición no limita los derechos legales de los titulares ni permite eliminar información que deba conservarse por ley.

## 10 Seguridad y confidencialidad

ParkFacil deberá adoptar medidas técnicas y organizativas apropiadas al riesgo del tratamiento, limitar accesos por función, proteger las comunicaciones y credenciales y exigir confidencialidad a quienes intervengan en el servicio. Estas obligaciones deben respaldarse mediante procedimientos y controles efectivos.

El cliente deberá proteger sus cuentas y equipos, administrar permisos e informar incidentes. Ante una vulneración de seguridad, se investigará y se adoptarán las medidas de contención y las comunicaciones o notificaciones exigidas por la normativa aplicable. La existencia de riesgos tecnológicos no elimina las obligaciones de seguridad de las partes.

## 11 Derechos de las personas

Los titulares podrán ejercer los derechos reconocidos por la normativa vigente. Bajo las modificaciones de la Ley N.° 21.719, estos comprenden acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo en los casos y condiciones que establece la ley.

Las solicitudes podrán enviarse a info@parkfacil.cl indicando el derecho que se desea ejercer y los datos necesarios para identificar la información. Se podrá pedir una verificación proporcional de identidad o representación, sin recopilar antecedentes excesivos. Las solicitudes se atenderán dentro de los plazos legales aplicables.

Cuando ParkFacil procese la información por cuenta de un estacionamiento, identificará al responsable correspondiente y colaborará en la gestión de la solicitud conforme a sus obligaciones. Las negativas o limitaciones deberán fundamentarse cuando proceda.

Cuando el tratamiento dependa del consentimiento, este podrá retirarse por el canal informado. El retiro no afecta la licitud del tratamiento previo y puede impedir una función que dependa necesariamente de dicho consentimiento. Se conservan las vías de reclamación ante las autoridades o tribunales competentes.

## 12 Actualizaciones y constancia de lectura

Las modificaciones sustanciales de esta declaración se informarán por los canales apropiados. Se conservará una versión identificable y, cuando corresponda, la constancia de lectura o consentimiento específico.

Texto propuesto para el formulario: Declaro haber leído la Declaración de Confidencialidad y Protección de Datos Personales y conocer las finalidades del tratamiento y los canales para ejercer mis derechos. Esta constancia es independiente de la aceptación de las Condiciones del Servicio.

## Referencia normativa

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley N.° 21.719: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1209272

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley N.° 19.628: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=141599